

1501302-53.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vanêssa Christie Enande

Comarca: Guararema

Foro: Foro de Guararema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanêssa Christie Enande

Vistos.

GABRIEL HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei Federal nº 11343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 06 de março de 2020, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararema

Foro de Guararema

Vara Única

Rua Expedicionário Brasílio Pinto de Almeida, 42, . - Centro

CEP: 08900-000 - Guararema - SP

Telefone: 11-2838-7660 - E-mail: guararema@tjsp.jus.br

1501302-53.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501302-53.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanêssa Christie Enande

Vistos.

GABRIEL HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei Federal nº 11343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 06 de março de 2020, por volta das 09 horas, na Rua Marcílio Leite, 1000, Nogueira, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros mediante tráfico, drogas consistentes em 18,53 gramas de cocaína, na forma de crack, separados em 1 porção; 1,92 gramas de maconha, separados em 1 porção; 0,38 gramas de cocaína, separados em 1 porção; e 1,76 gramas de cocaína, na forma de crack, separados em 14 porções, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, que foram apreendidas.

Nos termos da Lei Federal nº 11343/06, foi o réu notificado às fls. 143, bem como apresentou defesa preliminar às fls. 150/151.

A denúncia foi recebida às fls. 163, momento em que foi determinada a designação da audiência de instrução.

Foi homologada a desistência da testemunha Eliete arrolada pelo Ministério Público (fls. 185).

Em audiência, foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação (fls. 193, 194 e 195), bem como foi o réu interrogado (fls. 196).

Em debates, o Ministério Público entendeu provados os fatos e pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 192).

A Defesa, por seu turno, em debates, requereu a improcedência da ação, com a absolvição do acusado, aduzindo ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime apontado na denúncia para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 192).

É o relatório.
DECIDO.

Analisando o conjunto probatório, evidencia-se que é caso de procedência da denúncia.

Há provas materiais do delito de tráfico de entorpecentes, conforme auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de autoria conhecida de fls. 19/22, auto de exibição e apreensão de fls. 23/25 e laudo pericial de fls. 81/91.

Do mesmo modo, encontra-se provada a autoria do crime em tela, de acordo com a prova oral colhida e acostada aos autos.

A testemunha Eric Luiz dos Santos Martins, Policial Civil, ouvido em Juízo, disse que receberam denúncia anônima de que, na via férrea, estava ocorrendo tráfico de drogas. Disse que estavam na semana de operação contra drogas e que estavam fazendo campanha no local. Disse que, no local indicado, visualizaram Luiz Cláudio, o qual foi abordado, sendo certo que, com ele, foram encontradas duas pedras de crack e que, indagado sobre onde havia adquirido o entorpecente, falou que havia adquirido nas proximidades da linha férrea. Disse que pediu para Luiz Cláudio acompanhá-lo até o local e que, lá chegando, várias pessoas saíram correndo, dentre elas, o réu, vulgo "Baianinho". Disse que conseguiu deter o réu e que, antes disso, ele jogou um pacote no mato, sendo certo que seu colega foi procurar o pacote, enquanto o depoente detinha o réu. Disse que dentro dessa sacola estavam as drogas, dentre elas, crack, maconha e cocaína. Disse que encontraram uma mulher chamada Elaine, que havia acabado de consumir droga e que tinha comprado do "Baianinho". Disse que efetuaram a prisão do réu, Luiz Cláudio e Elaine, sendo certo que a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do acusado. Disse que presenciou o momento em que o réu jogou a sacola com as drogas, pois estava próximo ao réu. Disse que o réu relatou que estava lá para usar drogas e que há pouco tempo começou a traficar (fls. 193).

A testemunha Paulo Sérgio Mariano, Policial Civil, ouvido em Juízo, disse que receberam denúncia anônima de que estava havendo tráfico de drogas no local, perto da linha férrea e um matagal. Disse que estavam no local há um tempo e que abordaram um tal de "Zóio", sendo certo que, com ele, encontraram duas pedras de crack escondidas dentro de uma marmitta. Disse que perguntaram a "Zóio" onde ele havia comprado a droga e que "Zóio" disse ter comprado perto da linha do trem. Disse que quando foram até o local indicado, umas quatro pessoas saíram correndo,

dentre elas o réu, o qual jogou um pacote no meio do mato. Disse que um colega estava mais próximo dele e já o segurou pela roupa e que o depoente foi atrás do pacote. Disse que após certo tempo encontrou o pacote. Disse que só quem não correu foi Elaine, acreditando que não tenha corrido, porque havia acabado de consumir droga. Disse que viu "Baianinho" jogando o pacote e que no pacote havia crack, maconha e cocaína. Disse que o réu relatou que traficava para sustentar o vício (fls. 194).

A testemunha Luis Cláudio Leme, ouvida em Juízo, disse que se recordava dos fatos. Disse que foi pego com a droga. Disse que foi até o local e comprou, porque era usuário. Disse que a polícia o abordou, após ter comprado a droga. Disse que foi até o local com a polícia e que acharam o réu. Disse que comprou a droga do réu. Disse que havia várias pessoas nesse local e que ele comprou crack. Disse que pagou R\$ 20,00 por duas pedras de crack. Disse que prenderam o réu, "Baianinho". Disse que foi levado junto como testemunha. Disse que não conhecia o réu antes dos fatos. Reconheceu o réu como sendo o autor do delito (fls. 195).

O réu Gabriel Henrique da Silva, interrogado em Juízo, disse que não estava traficando. Disse que foi buscar duas "buchas" de maconha para fumar. Disse que não vendeu drogas para a testemunha Luiz. Disse que não sabe porque Luiz disse que o réu teria vendido droga para ele. Disse que conhece Luiz e que não sabe porque está dizendo isso. Disse que foi comprar maconha e que foi pego como usuário. Disse que não sabe porque estão dizendo sobre uma sacola contendo drogas. Disse que tinha duas "buchas" de maconha na mão e que não jogou a maconha fora. Disse que não conhecia os policiais que foram ouvidos em audiência. Disse que não sabe o motivo pelo qual os policiais estão dizendo que ele estava traficando. Disse que conhece a testemunha Luiz e que nunca brigou ou discutiu com ela (fls. 196).

Bem é de ver, contudo, que a versão exculpatória do réu, de todo inverossímil e divorciada de elementos probantes idôneos, não merece credibilidade, estando bem provados a autoria a ele atribuída e o dolo, consoante se deduz do acervo probatório produzido nos autos, máxime sob o crivo do contraditório.

Necessário consignar que os policiais, inquiridos em Juízo, prestaram depoimentos de forma harmônica, não se podendo olvidar que tais depoimentos merecem inteira acolhida, até porque os policiais não tinham motivo para incriminar o acusado, se ele não estivesse mesmo a cometer o crime, também, como já mencionado, porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos. Observo, ainda, que não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade, porque inexistente razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.

Bem a propósito, já se decidiu que a "simples condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313, 594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".

Passo à dosimetria das penas.

Nos termos do art. 68 do CP, e em atendimento aos critérios do art. 59 do citado Codex, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em seu valor mínimo legal. Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes. Não há causas de aumento de pena. Presente

a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, observando-se que o réu é primário, de bons antecedentes. Assim, reduzo a pena de 1/6 (um sexto), totalizando 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, fixados em seu valor mínimo legal.

Fixo o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea b, do Código Penal, para início do cumprimento da pena.

Tendo o réu respondido solto ao processo, poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o réu GABRIEL HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei Federal nº 11343/2006, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, fixados em seu valor mínimo legal.

Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, autorizado o recurso em liberdade, pelas razões acima expostas.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às devidas anotações no sistema, expedindo todo o necessário, inclusive mandado de prisão e certidão de honorário.

Por fim, dispenso o réu do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC. P.I.C.

Guararema, 22 de setembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA